



CONTRATO Nº 11-B/2024 – CIMOP

CONTRATO DE RATEIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP E O MUNICÍPIO DE MARTINS/RN PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CIMOP.

I – PARTES CONTRATANTES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro Centro – Portalegre/RN, CEP: 59.810-000, inscrito no CNPJ sob n.º **15.185.079/0001-40**, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, portador do CPF n.º 156.233.604-59, Prefeito Municipal de Portalegre/RN, doravante denominada **CIMOP**; e o Município de **MARTINS/RN** através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.153.462/0001-50, com sede à Rua Doutor Joaquim Inácio, 102 – Centro, Martins/RN. CEP: 59.800-000, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, **Maria José de Oliveira Gurgel Costa**, CPF n.º **378.620.224-91**, doravante denominado **CONSORCIADO**, formalizam o presente Contrato de Rateio que reger-se-á pela Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei Federal n.º 11.107/05, pelo Decreto Regulamentador n.º 6.017/07, bem como pelos demais dispositivos correlatos, têm entre si ajustado o que segue:

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente **Contrato de Rateio** tem por objeto negociar com o município consorciado os débitos em atraso com o CIMOP, na forma especificada na cláusula segunda, nos termos do Inciso XI, do Art. 75, da Lei n.º 14.133/2021, do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e do art. 2º, inc. VII do Decreto n.º 6.017/07, conforme decisão proferida em Assembleia Geral no dia 14 de dezembro de 2018, no Município de Riacho da Cruz.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estabelecido que o **CONSORCIADO** repassará ao **CIMOP** o valor total de **R\$ 35.443,08 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos)**, na forma especificada do parágrafo primeiro.

Parágrafo Primeiro – O valor total descrito nessa cláusula refere-se aos débitos em atraso, conforme especificado na tabela abaixo. **O referido pagamento deverá ser efetuado em 23 (vinte e três) parcelas no valor de R\$ 1.476,79 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos), e 01 (uma) parcela de R\$ 1.476,91 (um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) a serem quitadas de julho de 2024 a junho de 2026.**



ESPECIFICAÇÃO DOS DÉBITOS	VALOR TOTAL (R\$)
Mensalidades de 2020	11.814,36
Mensalidades de 2021	11.814,36
Mensalidades de 2022	11.814,36
TOTAL	35.443,08

Parágrafo Segundo – O pagamento de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA, poderá ser realizada da seguinte forma:

I – Através de autorização de débito pelo **CONSORCIADO**, ficando o Banco do Brasil autorizado a transferir de conta bancária de titularidade do Município, para a **Conta Corrente do Consórcio no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, o valor estabelecido nesta Cláusula.

II – Através de transferência/depósito bancário a ser realizado diretamente pelo ente consorciado, na **Conta Corrente do Consórcio, no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, do valor estabelecido nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro – O valor da quota de rateio estabelecida nesta Cláusula poderá ser alterado por decisão fundamentada da Assembleia Geral para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do **CIMOP**.

IV – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade de exclusão prevista no Contrato de Consórcio e no Estatuto do Consórcio e art. 8º, § 5º, da Lei Federal nº 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade em atraso.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura.

Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa inculcado no art. 10, inc. XV, da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

CLÁUSULA QUINTA – O presente instrumento terá vigência até 30 de junho de 2026, podendo ser rescindido automaticamente no caso do **CONSORCIADO** deixar de integrar o



CIMOP, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

VI – DO FORO

As PARTES CONTRATANTES, por estarem de comum acordo, elegem o Foro de Comarca de Portalegre/RN, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para ser resolvida qualquer lide do presente contrato.

E, por estarem justos, certos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

Portalegre/RN, 31 de julho de 2024.

MUNICÍPIO DE MARTINS/RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
Davi Cassio Fernandes da Silva
Prefeito(a) Municipal
CONSORCIADO

**CONSORCIO PÚB. REG. DE SAN. BÁSICO
DO ALTO OESTE POTIGUAR - CIMOP**
CNPJ: 15.185.079/0001-40
José Augusto de Freitas Rêgo
Presidente do CIMOP

TESTEMUNHAS:

1) _____ CPF: _____

2) _____ CPF: _____